KÜNSTLER SOZIALKASSE

Informationsschrift Nr. 24 zur Künstlersozialabgabe

Ausnahmen: Steuerfreie Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG (sog. „Übungsleiterpauschale“)

Bei der Ermittlung der Künstlersozialabgabe sind die in § 3 Nr. 26 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) genannten steuerfreien Einnahmen nicht zu berücksichtigen (so genannte **Übungsleiterpauschale**), § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG). Einnahmen bis zur Höhe von insgesamt 3.300,00 Euro im Jahr (bis 2025: 3.000,00 Euro im Jahr) sind abgabefrei, wenn sie auf einer **nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeit** insbesondere als Übungsleiter oder Ausbilder o. ä. beruhen, die für eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) erbracht wird.

1. Betroffene Unternehmen

Die Übungsleiterpauschale wird nach den steuerrechtlichen Grundsätzen vom Bezieher der Einkünfte geltend gemacht. Im Rahmen der Einkommenssteuererklärung kann die Pauschale natürlich nur einmal geltend gemacht werden bis zum Höchstbetrag von 3.300,00 Euro (bis 2025: 3.000,00 Euro); dies gilt auch, wenn mehrere Nebentätigkeiten ausgeübt werden.

Bei der Erhebung der Künstlersozialabgabe sind die Adressaten jedoch die abgabepflichtigen Unternehmen. Das können neben den Volkshochschulen, gemeindlichen Musikschulen und einer Vielzahl von Musikvereinen auch kirchliche Einrichtungen und gemeinnützige (Kultur-)Vereine und verschiedenste andere Einrichtungen sein, soweit sie durch § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG begünstigt werden.

Soweit die Pauschale von den abgabepflichtigen Unternehmen in Abzug gebracht wird, ist auch hier zu berücksichtigen, dass für jede Person nur ein Betrag von max. 3.300,00 Euro (bis 2025: 3.000,00 Euro) abgesetzt werden kann - und zwar auch dann, wenn die Person unterschiedliche Nebentätigkeiten bei unterschiedlichen Unternehmen unterhält.

Begünstigt sind insoweit ausschließlich selbständige Tätigkeiten, z. B. die Tätigkeiten als Ausbilder, Übungsleiter, Chorleiter oder Dirigent in einem Kunstverein, Musikverein, Spielmannzug, Gesangverein, Laienchor oder Liebhaberorchester.

Auch Vortragende und Lehrer an Musikschulen, Ballettschulen, Theaterschulen und Volkshochschulen können nebenberuflich tätig sein und steuerfreie Einnahmen im Sinne dieser Regelung erzielen.

2. Nebenberufliche Tätigkeit

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Tätigkeit der ehrenamtlichen Person nebenberuflich ausgeübt wird.

Von einer Nebentätigkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die zu beurteilende Tätigkeit nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs

ausmacht. Dabei kommt es nicht darauf an, ob tatsächlich ein anderer Beruf im steuerrechtlichen Sinne ausgeübt wird; auch Hausfrauen, Studenten oder Rentner können also nebenberuflich tätig sein.

Mehrere gleichartige Tätigkeiten (z. B. bei verschiedenen Stiftungen oder Vereinen) sind dabei zusammen zu fassen und können unter Umständen die Ausübung einer einheitlichen hauptberuflichen Tätigkeit darstellen. Eine Tätigkeit wird nicht nebenberuflich ausgeübt, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit anzusehen ist. Dies ist auch bei formaler Trennung von haupt- und nebenberuflicher selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit für denselben Arbeitgeber anzunehmen, wenn beide Tätigkeiten gleichartig sind und die Nebentätigkeit unter ähnlichen organisatorischen Bedingungen wie die Haupttätigkeit ausgeübt wird oder der Steuerpflichtige mit der Nebentätigkeit eine ihm aus seinem Dienstverhältnis faktisch oder rechtlich obliegende Nebenpflicht erfüllt (vgl. R 3.26 Lohnsteuerrichtlinien, BMF vom 21.11.2014 [BStBl I S. 1581]).

3. Aufzeichnungen der Abgabepflichtigen

Jeder Steuerpflichtige kann die Übungsleiterpauschale insgesamt nur einmal jährlich bis zur Höhe von max. 3.300,00 Euro (bis 2025: 3.000,00 Euro) beanspruchen. Die abgabepflichtigen Unternehmen können die Übungsleiterpauschale im Rahmen ihrer Meldung an die Künstlersozialkasse nur dann abziehen, wenn sie zu den Begünstigten im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG gehören und der Entgeltempfänger nebenberuflich tätig geworden ist. Für den Fall einer Betriebsprüfung muss dies im Zweifel nachgewiesen werden können. Deswegen ist es sinnvoll und erforderlich, die nach dem KSVG zu führenden Aufzeichnungen (§ 28 KSVG) ggf. um die Unterlagen zu ergänzen, aus denen sich ergibt, dass es sich im Einzelfall um eine Nebentätigkeit handelt.

Um dies zu vereinfachen, kann es sinnvoll sein, in dem Vertrag mit dem Künstler einen Hinweis darauf aufzunehmen, dass es sich um eine Nebentätigkeit im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG handelt und der Entgeltempfänger aus weiteren nebenberuflichen Tätigkeiten keine Übungsleiterpauschale geltend macht.

Möglich ist ein Nachweis aber auch durch eine entsprechende (ggf. nachträgliche) **schriftliche Bestätigung des Künstlers,** in der dieser schriftlich bestätigt, dass die Steuerbefreiung tatsächlich gewährt wurde oder wird und nicht bereits in einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder berücksichtigt wird.

Ihre Künstlersozialkasse

Herausgeber der Informationsschrift Nr. 24 zur Künstlersozialabgabe:

Künstlersozialkasse
Teil des Verbundsystems der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
26380 Wilhelmshaven
Telefon 04421 7543-5900
www.kuenstlersozialkasse.de
Stand: 01.2026

Bestätigung
zur Berücksichtigung der Übungsleiterpauschale

Persönliche Angaben der Kursleiterin/ des Kursleiters:

Nachname, Vorname

Adresse

Persönliche Angaben der Einrichtung:

Name der Einrichtung

Adresse

Abgabenummer, unter der die Einrichtung bei der Künstlersozialkasse geführt wird

Hiermit bestätige ich, dass die im Jahr _____

von der o. g. Einrichtung zu meinen Gunsten berücksichtigte sogenannte Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EStG) in Höhe von _____ €

(bis 2025 max. 3.000 € / Kalenderjahr; ab 2026 max. 3.300 € / Kalenderjahr)

nicht noch in einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis zu meinen Gunsten berücksichtigt worden ist oder werden wird. Ich habe die Anwendung der Übungsleiterpauschale beim Finanzamt geltend gemacht bzw. werde dieses in meiner Steuererklärung beantragen.

Ort, Datum

Unterschrift der Kursleiterin/ des Kursleiters

Allgemeine Hinweise:

- Einer solchen Bestätigung bedarf es jährlich.
- Diese Bestätigung ist für mindestens fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, welches sie betrifft, aufzubewahren.
- Liegt das Kursleiterentgelt über der Übungsleiterpauschale, wird lediglich das die Pauschale übersteigende Entgelt gemeldet. Die Künstlersozialkasse selbst bringt die Übungsleiterpauschale nicht in Abzug.